

1506510-86.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. Redutor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1506510-86.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506510-86.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2081156/2019 - 70º D.P. VILA EMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITHOR ANGELO EUGENIO

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

VITHOR ÂNGELO EUGÊNIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 2/4), no dia 19 de março de 2019, por volta das 13h30, na Rua Itanagra, nº 48, Itaquera, nesta Capital, trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, 17 (dezessete) trouxinhas de papel contendo o entorpecente vulgarmente conhecido por "maconha", pesando 34,7 g, 14 (quatorze) microtubos plásticos contendo cocaína, pesando 4,6 g, e 7 (sete) invólucros plásticos contendo cocaína, na forma de "crack", pesando 2,1 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, ainda, R\$ 26,00 (vinte e seis reais) em dinheiro, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 23/24 e Laudo de Constatação Preliminar de fls. 30/33.

Narra a denúncia que, segundo apurado, policiais civis cumpriam ordem de serviço, ocasião em que um popular acionou a viatura e informou que indivíduos estavam embalando e vendendo drogas no local dos fatos. Assim, em diligências no endereço fornecido, um dos policiais desembarcou da viatura e passou a andar na localidade.

Logo em seguida, avistou o denunciado com uma bolsa nas mãos, em atitude suspeita, típica da mercancia de drogas. Desse modo, resolveram abordá-lo. Após revista pessoal, localizaram no interior da bolsa os entorpecentes e o dinheiro acima descritos. Assim, deram-lhe voz de prisão em flagrante delito e conduziram-no ao Distrito Policial.

É ainda da inicial que os entorpecentes foram devidamente apreendidos (fls. 23/24) e o Laudo de Constatação Preliminar resultou positivo para "maconha", cocaína e cocaína, na forma de "crack" (fls. 30/33). A quantia em dinheiro encontrada em poder do denunciado foi devidamente apreendida e depositada em juízo (fl. 58). Interrogado em Delegacia, o autuado confessou que estava no local vendendo drogas, pois passava por dificuldades financeiras (fl. 22).

Assim, a exordial conclui que as circunstâncias da prisão, o local dos fatos, a forma de embalagem e a quantidade e variedade de drogas apreendidas, somados à própria confissão do denunciado, evidenciam que os entorpecentes realmente se destinavam ao comércio espúrio.

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada aos 20 de março de 2019, a prisão em flagrante do autuado foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 43/47).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 28 de março de 2019, ocasião em que foi revogada a prisão preventiva do acusado, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo (fls. 73/74).

Em 1º de abril de 2019, o acusado foi colocado em liberdade (fls. 82/83).

O réu foi citado (fls. 85 e 100/103) e o i. Defensor Público apresentou defesa prévia a seu favor, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 89).

Por decisão datada de 3 de abril de 2019, o recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 90).

O Laudo de Exame Químico-Toxicológico nº 116.006/2019 foi juntado às fls. 106/109. Por despacho datado de 26 de setembro de 2019, foi declarada a revelia do réu (fl. 123).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida uma testemunha policial civil e, em seguida, o réu, preso por outros autos, foi interrogado, ocasião em que manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O douto representante do Ministério Público requereu, em suma, o julgamento de integral procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. O ilustre Defensor Público, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, menor de 21 anos de idade e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; b) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; c) a outorga de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada do acusado e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, e d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

A conduta imputada ao réu subsome-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor,

constatando-se a inegável autoria.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelos Boletins de Ocorrência (fls. 5/8, 9/10 e 12/15), pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 20), pelo Termo de Interrogatório (fl. 22), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 23/24), pelo Laudo de Constatação (fls. 30/33), pelo Relatório Final de inquérito policial (fls. 59/60) e pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico nº 116.006/2019 (fls. 106/109), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo Pericial de Exame Químico-Toxicológico nº 116.006/2019 revelou resultado positivo para as substâncias tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como "maconha", e cocaína (fls. 106/109).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a testemunha policial civil Luís Gustavo Ribeiro, que narrou, em síntese, que lembra vagamente do réu. Estavam cumprindo ordem de serviço quando foram abordados por um sujeito dizendo que numa rua próxima tinha um bar e indivíduos embalavam drogas. Chegando no local, antes viram um indivíduo na esquina com uma bolsinha. Abordaram e ele estava com a bolsinha na mão e, no interior, havia drogas e dinheiro trocado. Se não se engana, o réu disse que estaria levando a mercadoria. Depois foram até o bar, tinha um sujeito na porta dizendo que era morador e franqueou a entrada. Olharam e não acharam nada de ilícito lá.

Ao ser interrogado em juízo, o réu manifestou o desejo de permanecer em silêncio. Todavia, extrai-se do Termo de Interrogatório colhido na fase policial: "Confessou que estava vendendo drogas, dizendo que está passando por necessidades financeiras. Indagado acerca de quem seria a droga não soube informar mais detalhes. Disse que hoje não era o seu dia de vender e só estava indo levar maconha para um indivíduo que lhe pediu a droga e estava ali próximo. Indagado acerca do machucado no joelho e na perna afirmou que ralou a perna quando se deitou no chão no momento da abordagem policial" (fl. 22).

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., Editora Atlas, pág. 469):

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais civis quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza das drogas apreendidas (maconha e cocaína); b) pela considerável quantidade de drogas (41,4 gramas no total), incompatível com a condição de mero usuário; c) pelo dinheiro apreendido; d) pela atividade observada pelos policiais civis e f) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram

apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como sua autoria. Dessa forma, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como sua autoria. Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu é primário e não ostenta antecedentes que possam ser considerados desabonadores, à luz da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere da Folha de Antecedentes (fls. 175/178) e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 192/194). No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (fl. 22) e da menoridade relativa do acusado, consoante se extrai de fl. 18, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal. Todavia, deixo de reduzir as penas abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase de aplicação da pena, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário e não ostenta antecedentes desabonadores, bem como nada indica que integre organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no § 4º do citado artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do caput do artigo 33. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena-base em 2/3 (dois terços), chegando ao resultado de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitiva. Do regime inicial de cumprimento da pena.

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, não ostenta antecedentes desabonadores e não tem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391/ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento: 2 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) Fixada a pena-base no mínimo legal e apreendida pequena quantidade de droga (0,2 decigramas) de crack, legítima é a aplicação da causa especial de diminuição (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) pelo seu máximo, ou seja, dois terços.

Precedentes. 3. A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)” (grifos nossos).

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade. Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda

inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF.” (HC nº 168.679/SP, 2010/0064405-4, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 05/08/2010, DJe 23/08/2010 – grifos nossos).

Também conforme elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à razão de dois terços. Regime fechado afastado. Reforma para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento.” (Apelação nº 0005221-82.2012.8.26.0441, Rel. Guilherme de Souza Nucci, São Paulo, 23/02/2016 – grifos nossos).

Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, e outra consistente em pena de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, que se somará à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, § 2º, e no artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado VITHOR ÂNGELO EUGÊNIO, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Tendo o réu sido beneficiado com a revogação da prisão preventiva neste processo, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no “rol dos culpados” e expeça-se a guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos dos artigos 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA